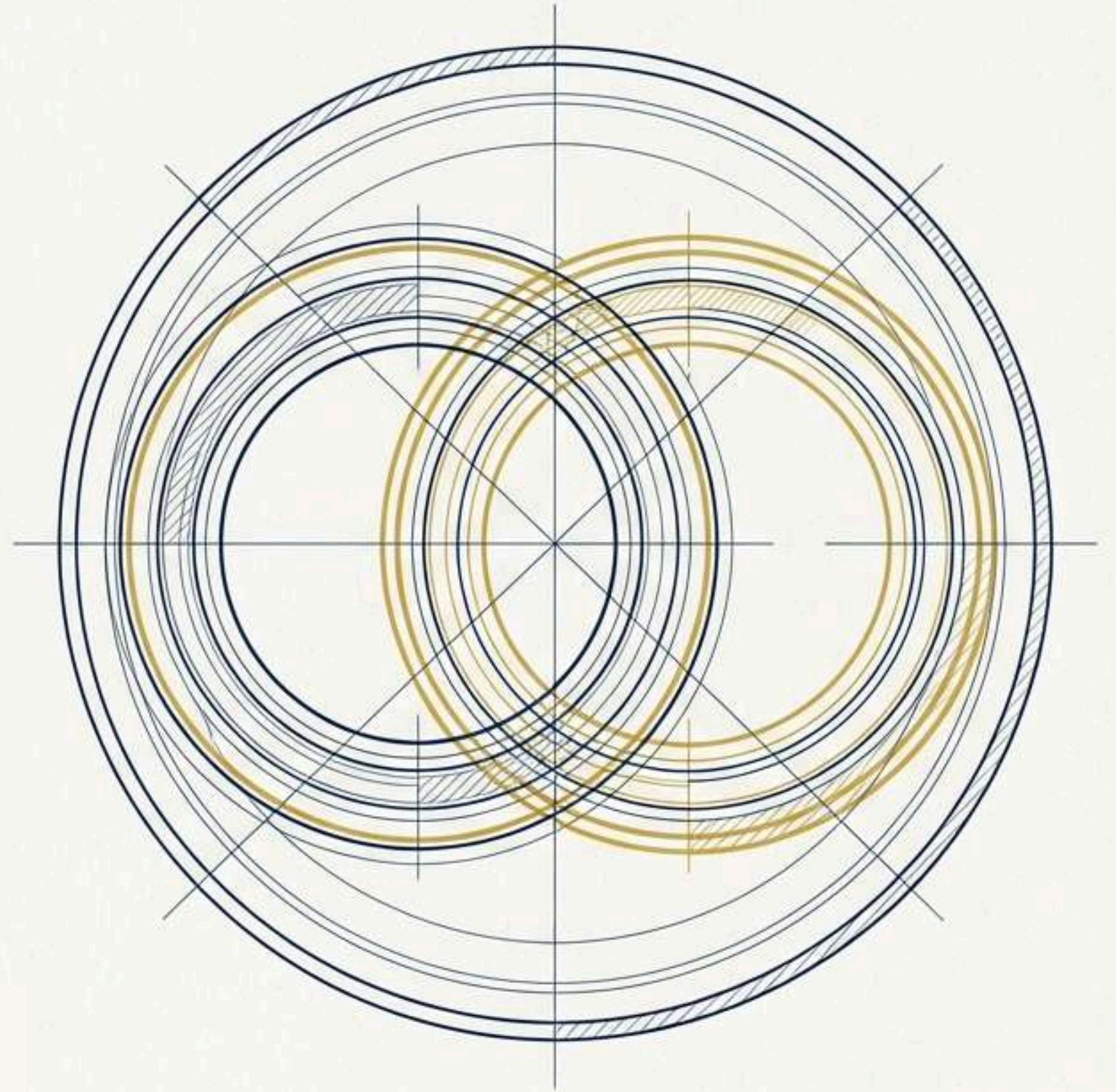
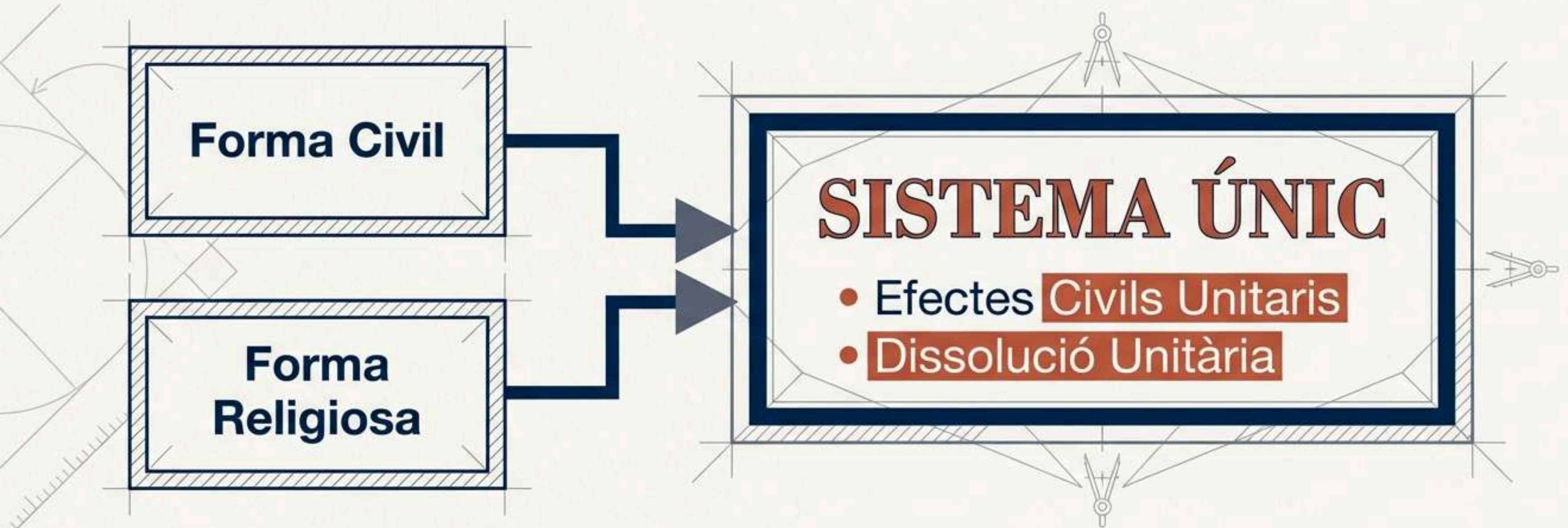


El Matrimoni: Institució, Requisits i Formes

Una anàlisi visual del sistema matrimonial
espanyol i el Codi Civil



Un Sistema Únic, Pluralitat de Formes



Independentment de si es celebra davant d'un jutge o un ministre de culte, les conseqüències legals (Codi Civil) són idèntiques.

La Promesa de Matrimoni (Esponsalles)



No Obliga

La Regla (Art 42 CC): La promesa no crea l'obligació de contraure matrimoni. No es pot forçar la voluntat.



Només Despeses

La Conseqüència (Art 43 CC): Si s s'incompleix sense causa, només cal rescabalar les despeses fetes en consideració al matrimoni. (No danys morals).

Caducitat: L'acció caduca al cap d'un any de la negativa.

El Pilar de la Capacitat: L'Aptitud Absoluta



Eliminada •
Eliminada la dispensa
per a majors de 14
anys (Llei 15/2015).

**Estat: >18 o
Emancipat (>16)**

**Llibertat d'Estat:
No vincle previ**

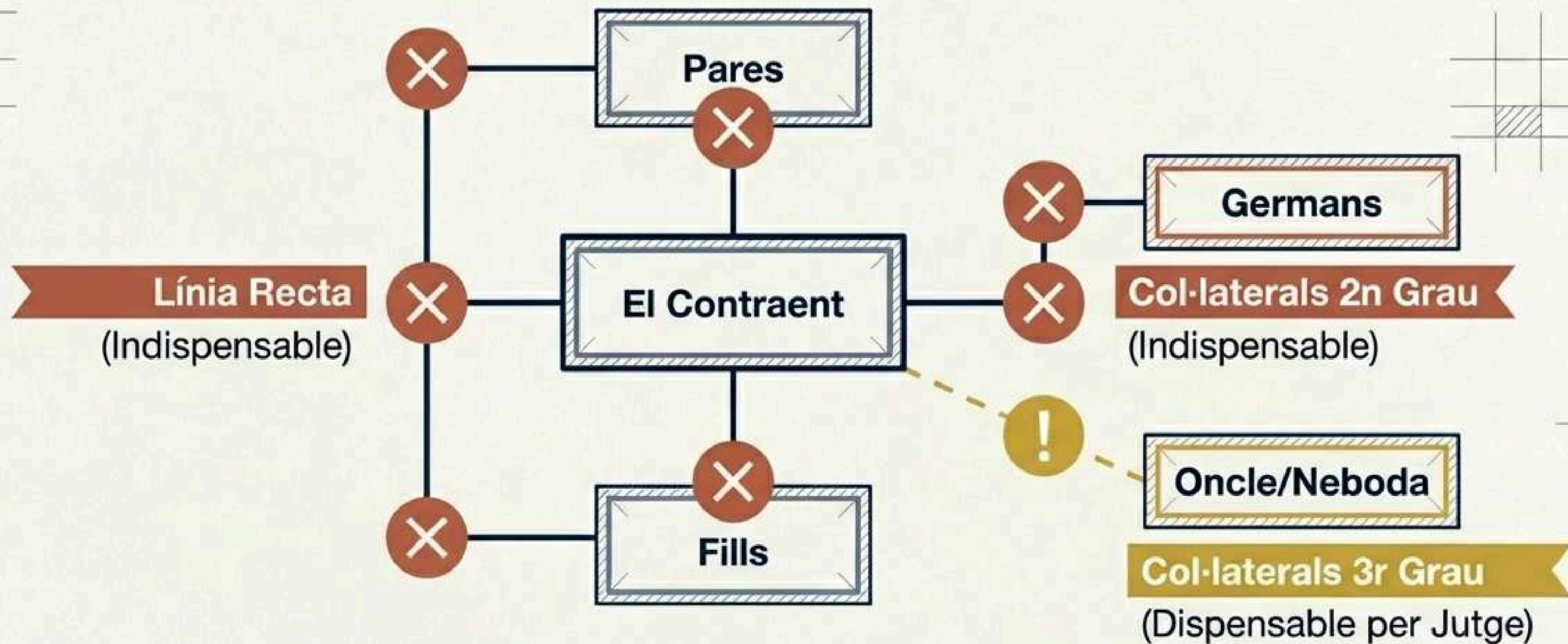
• **Monogàmia.**
Bigàmia és delictes
penal i nul·litat radical.

APTITUD

Capacitat jurídica per contreure matrimoni, superant els requisits essencials.



Prohibicions i Impediments (Aptitud Relativa)



Crim: Prohibit entre condemnats per la mort dolosa del cònjuge (Dispensable).



Discapacitat i Dictamen Mèdic



La malaltia mental no és causa automàtica d'invalidesa.
Presumpció de capacitat.

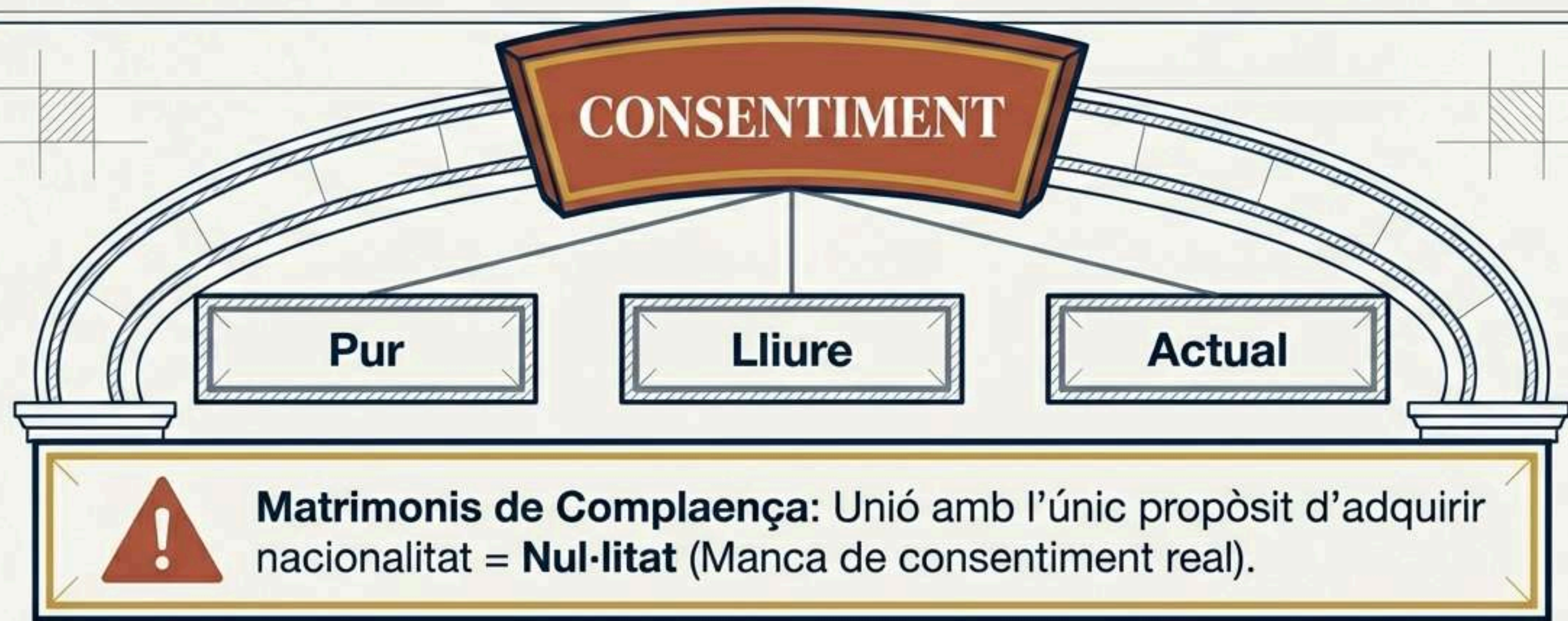
- ✓ Només es requereix dictamen si la condició **impedeix prestar consentiment** de manera “**evident, categòrica i substancial**”.
- ✓ Objectiu: Verificar l'**aptitud per consentir**, no la salut general.
- ✓ **Mesures de suport** (Llei 4/2017) en lloc d'incapacitació.

Capacitat jurídica per a consentir, amb el suport necessari.



El Consentiment: El Cor de la Unió

“No hi ha matrimoni sense consentiment (Art 45 CC).”



(12) Vegeu la Instrucció de la DGRN de 31 de gener de 2006.



Vicis del Consentiment (Nul·litat)



ERROR (Art 73.4 CC)

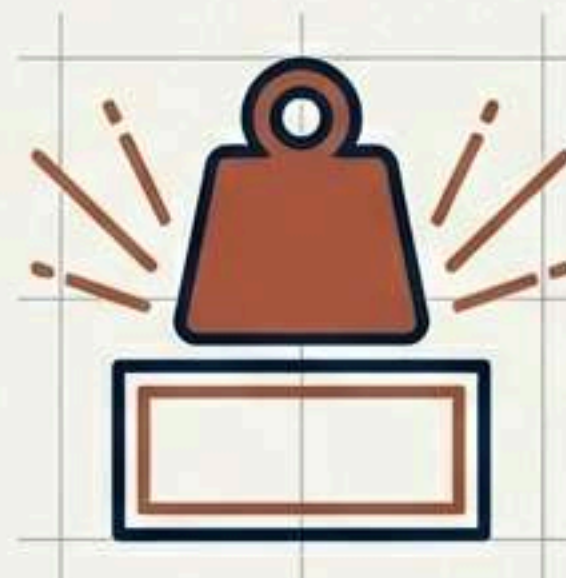


Sobre la identitat o qualitats personals determinants.

- ✓ Impotència, addiccions, malalties greus, orientació sexual desconeguda (**si són anteriors**).



COACCIÓ O POR (Art 73.5 CC)



Amenaça externa (física o moral) que anul·la la llibertat.

Pot provenir del **cònjuge** o de **tercers**.



L'Expedient Matrimonial Previ

Finalitat: Acreditar capacitat i inexistència d'impediments.



Caducitat: 1 Any.

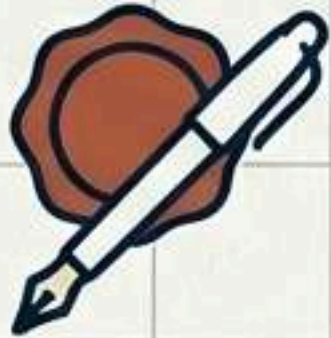
La Forma Civil (Art 51-58 CC)



Jutge



Alcalde i Regidors



Notari



**Representants
Religiosos**

Legal Civil

1. Lectura dels **Drets i Deures** (Arts 66, 67, 68 CC).
2. Pregunta sobre el **Consentiment** ("Sí, vull").
3. **Declaració** de la unió.
4. **Signatura** amb **2 Testimonis**.

La Forma Religiosa (Art 59-60 CC)

ESGLÉSIA CATÒLICA

Concordat 1979. No requereix expedient civil previ.

RELIGIONS AMB ACORD

Evangèlica, Israelita, Islàmica. **Ministre de culte**
= **Funcionari** a efectes de **consentiment**.

NOTORIO ARRAIGO

Mormons, Testimonis, Budistes, Ortodoxos.
Requereix **certificat de capacitat** previ.

Validesa Civil condicionada a
a la inscripció.

Modalitats Especials

PER PODERS



Un contraent absent.
Poder notarial especial.

MATRIMONI SECRET



Causa greu. Autoritzat pel
Ministre de Justícia.
Inscripció en **llibre secret.**

EN PERILL DE MORT



Sense expedient previ.
2 testimonis obligatoris
(tret d'impossibilitat).

La Inscripció al Registre Civil

Validitat vs. Eficàcia

El matrimoni
existeix des de
la celebració.



Efecte davant Tercers

Per fer valer els
drets davant
tothom, cal la
inscripció.

El Registre realitza l'**últim control de legalitat.**

Context Internacional i Igualtat



Espanyols a l'estranger:

Poden casar-se al Consolat
(forma civil) o segons la llei local
(*lex loci*).



Matrimoni Igualitari

(Llei 13/2005) *Exposició de motius
de la Llei 13/2005.

Resolució **DGRN 2005:**

Un espanyol pot casar-se amb un
estranger del mateix sexe encara
que la llei nacional de l'estranger
no ho permeti.

Resum Executiu: Claus del Sistema

SISTEMA

Únic amb pluralitat
de formes.



LÍNIES ROGES

Edat, Monogàmia,
Incest.



CONSENTIMENT

Essencial.
Pur i Lliure.



FORMALITAT

Autoritat + 2 Testimonis.



SEGURETAT

Inscripció = Publicitat.

